

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙

1. 개정이유

- ☐ 물적분할 자회사 상장 관련 모회사 일반주주 보호를 위해 물적분할 자회사에 대한 상장심사 기준을 강화하고자 함

2. 주요내용

- ☐ 물적분할 자회사에 대한 상장 심사기준 강화(별표 2의2 제2호마목)
 - 물적분할 자회사 상장시 모회사 일반주주 보호 노력 등을 심사하는 기간(5년) 제한을 삭제
 - 물적분할을 우회할 수 있는 영업양도, 현물출자 방식 등의 기업분할 형태도 포함하는 것으로 명시
- ☐ 기타 조문정비(별표 2의2 제2호가목)

3. 참고사항

- ☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료 (심사연번호 : 제25-100호)
- ☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부개정세칙

유가증권시장 상장규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 2의2 제2호가목1)나)(1) 단서 중 “아니한다”를 “아니할 수 있다”로 하고, 같은 호 마목3) 본문 중 “물적분할로 설립된 법인으로서 설립 후 5년 이내에 상장예비심사를 신청하는”을 “물적분할(영업양도, 현물출자 등을 포함한다. 이하 같다)로 설립된”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 7월 3일부터 시행한다.

제2조(적용례) 별표 2의2 제2호마목의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

[illegible]

현 행	개 정	비 고
하지 <u>아니한다</u>. (2)·(3) (생 략) 다)·라) (생 략) 2) ~ 4) (생 략) 나. ~ 라(생 략) 마. 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 해치지 않는다고 인정될 것 1) (생 략) 3) 상장신청인이 유가 증권시장 주권상장법 인 또는 코스닥시장 상장법인의 「상법」 제530조의12에 따른 <u>물적분할로 설립된</u> <u>법인으로서 설립 후</u> <u>5년 이내에 상장예비</u> <u>심사를 신청하는 경</u> <u>우에는</u> 상장신청인의 모회사(상법 제342조 의2제1항에 따른 모 회사를 말한다)가 주 주 의견수렴, 주주와 의 소통 등 주주 보	----<u>아니할 수</u> <u>있다</u>. (2)·(3) (현행과 같음) 다)·라) (현행과 같음) 2) ~ 4) (현행과 같음) 나. ~ 라. (현행과 같음) 마. ----- ----- ----- 1) (현행과 같음) 3) ----- ----- ----- ----- <u>물 적 분 할 (영 업 양 도,</u> <u>현물출자 등을 포함</u> <u>한다. 이하 같다)로</u> <u>설립된</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----	물적분할 자회사 상장심사 기준 강화

현 행	개 정	비 고
호노력을 충실히 이행한 것으로 인정될 것. 다만, 물적분할 이후에 모회사가 변경되거나 상장신청인의 주된 영업 부문이 변경된 경우 등에는 이 요건을 적용하지 않을 수 있다. 4) (생략) 3. (생략)	----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- -----. 4) (현행과 같음) 3. (현행과 같음)	